

1500528-67.2020.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... que recebeu o boletim de ocorrência do roubo à Drogal e, logo em seguida, tomou conhecimento de outro roubo a outra farmácia, praticamente na mesma rua do primeiro roubo. Após, chegou ao seu conhecimento um terceiro roubo no qual o agente foi preso em flagrante. Disse que havia grandes semelhanças entre os três delitos, razão pela qual entraram em contato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500528-67.2020.8.26.0451 - Controle nº 2020/000164

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2023548/2020 - 05º D.P. PIRACICABA, 6105092 - 05º D.P. PIRACICABA, 75/20/527 - 05º D.P. PIRACICABA, 2023548 - 05º D.P. PIRACICABA, 75/20/527 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS PAULO CARLOS

Aos 22 de fevereiro de 2022, às 14:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUIS PAULO CARLOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Representante da empresa vítima (DROGAL FRAMACEUTICA LTDA FILIAL 49): C.A.P.F. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC LEANDRO AMORIM DE ARAÚJO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos do representante da empresa vítima (DROGAL FRAMACEUTICA LTDA FILIAL 49) C.A.P.F. e da testemunha PC LEANDRO AMORIM DE ARAÚJO.

Após, o réu LUIS PAULO CARLOS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "LUIS PAULO CARLOS, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 105/107. O processo teve andamento regular. Devidamente citado (fls. 130), o réu apresentou sua resposta à acusação (fls. 134/135), sendo a denúncia recebida (fls. 118/119 e 136/138). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial de fls. 31/46 e pela prova oral coligida. A autoria do crime descrito na denúncia restou também suficientemente comprovada. Ouvida, a vítima Carlos Alexandre Pereira Fucci narrou que era caixa da farmácia local e, na noite do ocorrido, o acusado adentrou o estabelecimento e passou a circular pelos corredores demonstrando querer comprar algo. Após pegar produtos nas gôndolas, ele dirigiu-se ao caixa e, então, ao invés de pagar pelas mercadorias, anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado, colocando a mão na cintura, exigindo a entrega de todo o valor que estava no caixa. Inicialmente, ficou sem entender ao certo o que estava acontecendo, porém o acusado disse "você está tirando a minha cara, vou te dar um tiro", tendo em seguida levantado a camisa e mostrado um objeto preto em sua cintura. Sentindo-se ameaçado, entregou ao acusado o valor do caixa, cerca de R\$ 395,00, tendo ainda levado os produtos que havia pego. Na delegacia de polícia, reconheceu com segurança o acusado como sendo o autor do roubo que sofreu, e na audiência a data de hoje mais uma vez o reconheceu com segurança, afirmando que o rouboador tinha uma tatuagem no pescoço. O policial civil Leandro Amorim de Araújo afirmou que receberam a notícia de roubo na farmácia local dos fatos e logo em seguida tomou conhecimento de outro roubo, em outra farmácia, ali próximo e, depois, ainda a notícia de um terceiro roubo, em que o autor havia sido preso em flagrante. Disse que nos três crimes haviam pontos em comum e, então, chamou as vítimas dos dois primeiros roubos, que narraram o ocorrido e reconheceram o acusado fotograficamente sem esboçar qualquer sombra de dúvidas como sendo o autor do crime que sofreram. Interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que estava na sua casa no dia dos fatos. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que a vítima foi firme e categórica ao reconhecer o réu como sendo o rouboador que a abordou, bem como que ele a ameaçou de morte, inclusive simulando estar armado, tendo levantado a camisa e mostrado algo que parecia um revólver. As características descritas pela vítima na fase inquisitiva coincidem com as do acusado, sendo que em Juízo o ofendido ressaltou a característica quem a chamou a atenção, qual seja, que ele possui uma tatuagem no pescoço. Destarte, ante o seguro reconhecimento feito pela vítima, bem como o restante da prova oral produzida, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Na dosimetria da pena, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0016221-73.2017 - fls. 108; 1500068-80.2020 - fls. 108; 1500110-73.2020 - fls. 108/109; e 1500897-61.2020 - fls. 109). Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, nem tampouco atenuantes. Na terceira fase, não se observa causas de aumento ou diminuição. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos

termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas. DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal forma que é necessária a presença de um conjunto probatório sóbrio e robusto para que seja viável a prolação de um decreto condenatório, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Nesta data, o Senhor Carlos Alexandre, representante da empresa-vítima, declarou que o indivíduo ingressou no estabelecimento cerca das 21 horas e andou pela loja, parando próximo às fraldas e às coisas para crianças. Uma atendente ofereceu ajuda, mas ele recusou. Ele pegou alguns objetos e foi até o caixa. Quando terminou de passar as compras, o indivíduo disse que era um assalto. No início, não acreditou, mas aí o indivíduo o ameaçou e depois fez menção de estar armado. Deu o dinheiro do caixa a ele e depois ele foi embora. Posteriormente, reconheceu o acusado por fotos na Delegacia. O indivíduo não era muito alto, tinha uma tatuagem no pescoço e usava um moletom preto. Ele estava de chapéu. Em Juízo, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo, afirmando que a tatuagem do réu era idêntica àquela do indivíduo que praticou o crime (o acusado era o indivíduo que segurava a placa de número 03). A testemunha Leandro, Policial Civil, declarou que recebeu o BO de roubo contra uma farmácia e, logo em seguida, tomou conhecimento de um outro roubo a uma outra farmácia, praticamente na mesma rua. Posteriormente, teve conhecimento de um terceiro roubo em que o autor dos fatos foi preso em flagrante. Diante da semelhança entre os crimes, entraram em contato com as vítimas dos dois roubos anteriores e apresentaram um álbum fotográfico contendo a foto do acusado. A vítima, então, apontou o acusado como sendo o autor do crime. Não teve contato com o réu, pois ele estava preso. O réu, em interrogatório, declarou que estava preso quando foi chamado pelo escrivão de polícia, que lhe relatou a respeito do processo e leu o depoimento da vítima. O ofendido disse que o autor do roubo seria moreno e alto e usava boné. Porém, o réu é branco, gordo, baixo e nunca usou boné. Não praticou o crime. Nos outros processos que foi acusado e que praticou os fatos, reconheceu a prática dos delitos. No dia dos fatos, estava em casa, pois era casado na ocasião. Portanto, como se observa, as provas reunidas pela acusação estão amparadas apenas nas palavras do representante da vítima e do Policial Civil que atuou durante o inquérito policial. Ocorre que as palavras da vítima devem ser recebidas com ressalvas, primeiro, porque não existe ofendido imparcial, e segundo, porque seus depoimentos, via de regra, estão maculados pelo abalo emocional provocado pelo delito, podendo incorrer em erro pela ânsia, ou mesmo pela vontade, que tem de reconhecer o autor dos fatos. Além disso, no caso concreto, há algumas contradições no depoimento da vítima, eis que, em solo policial, ela afirmou que o indivíduo que teria praticado o crime seria moreno e alto (cerca de 1,80), sendo que o acusado, na realidade, é branco e possui estatura mediana. E o único elemento que vinculou o réu ao reconhecimento da vítima foi, na realidade, uma tatuagem que ele apresentaria no pescoço, circunstância absolutamente genérica e que poderia levar a inúmeros equívocos no reconhecimento. Da mesma forma, em relação ao Policial, vale lembrar que o seu depoimento como testemunha invariavelmente é exarado sem a isenção que dele se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem a sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defesa não afirma que o Policial mentiu em juízo, apenas que reproduziu a sua percepção dos fatos, naturalmente influenciada por suas condição de órgão de segurança, de forma que seus depoimentos devem ser recebidos com parcimônia. Por último, quanto as declarações do réu, cabe ressaltar que ele negou a prática do crime, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório. Assim, pelo exposto, requer a defesa a absolvição dos acusados do delito de roubo, na forma do art. 386, VII, do CPP. DAS TESES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA. Finalmente, Excelência, na

hipótese de condenação do acusado pelos delitos de roubo, pugna da Defesa, no tocante à dosimetria da pena, pela: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo que ele, à época dos fatos, era tecnicamente primário; (ii) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP; e (iv) por fim, seja reconhecido o direito do réu aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do disposto no art. 387, § 1º, Código de Processo Penal e art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP)".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUIS PAULO CARLOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 21h25, no estabelecimento comercial denominado "Drogal Farmacêutica Ltda", localizada na Rua Virgílio da Silva Fagundes, nº 549, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Piracicaba, mediante grave ameaça à vítima Carlos Alexandre Pereira Fucci, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) em dinheiro e ainda um aparelho BIC Sensitive, um dipirona 500mg, uma escova dental Colgate Classic macia, uma caixinha de astes flexíveis Triane, um creme dental Colgate, uma toalha infantil Kind Baby e um Red Bul de 250ml, itens esses avaliados em R\$ 54,91 (cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Narra a denúncia que, na noite dos fatos, o acusado adentrou a Farmácia Drogal como consumidor comum e passou a pegar alguns itens das gôndolas, dirigindo-se então ao caixa, onde estava o funcionário Carlos Alexandre Pereira Fucci. Entretanto, ao invés de pagar pelas mercadorias, o réu anunciou o assalto, exigindo a entrega do dinheiro que estava no caixa, ameaçando Carlos Alexandre fazendo menção de estar armado, colocando a mão na cintura, tendo ainda falado "você está tirando com a minha cara, vou te dar um tiro". Sentindo-se ameaçada, a vítima entregou ao acusado o valor que estava no caixa – R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), tendo LUIS PAULO então se evadido em poder da referida quantia e dos produtos que havia pegado nas gôndolas da farmácia. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do crime (fls. 11).

Recebida a denúncia em 27.07.2021 (fls. 118/119), o réu foi citado (fls. 130) e apresentou defesa preliminar (fls. 134/135), seguindo-se a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 136/138).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arroladas na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo laudo de fls. 31/46 e pela prova oral produzida.

A autoria também resultou provada.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que tomou conhecimento da acusação quando estava preso por outro processo. Afirmou que a vítima disse que o autor do crime era moreno, alto e usava boné, não tendo mencionado tatuagem no pescoço. Asseverou que é gordo, branco e não usa boné, pois é calvo. Alegou que trabalhava como tratorista na safra e, na época dos fatos, não estava trabalhando. Disse que foi acusado pela prática de outros roubos e confessou osw que efetivamente praticou, mas, no caso dos autos, não foi ele.

A prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, a vítima, ouvida na fase policial, declarou que trabalha como caixa na farmácia DROGAL e estava no seu posto de trabalho, à noite, quando um indivíduo

moreno, estatura mediana, cerca de 1,80m, encorpado (um pouco gordo), tatuagem do lado direito do pescoço, adentrou no local, passou a circular pelos corredores demonstrando querer comprar algo e, após pegar vários produtos das gôndolas, dirigiu-se até o balcão do caixa como se fosse pagar. Asseverou que o réu, fazendo menção de estar armado, colocando a mão na cintura e mediante ameaça, anunciou o assalto e exigiu a entrega de todo o valor do caixa. Aduziu que chegou a imaginar que se tratava de uma brincadeira e pediu para o rapaz mostrar a arma, tendo o indivíduo respondido "você tá tirando minha cara, vou te dar um tiro", e, na sequência, levantou a camisa e mostrou um objeto preto na cintura. Disse que não conseguiu ver o que era, porém, sentindo-se ameaçado, entregou o valor do caixa, cerca de R\$ 395,00, e os produtos. Asseverou que analisou várias fotografias exibidas pelo investigador Leandro, e, dentre elas, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu LUIS PAULO como sendo autor do roubo, anotando os traços físicos e a tatuagem no pescoço, parecendo uma rosa (fls. 10/11).

Em juízo, reiterou suas declarações. Por fim, reconheceu o réu, que estava ao lado de outros dois indivíduos, como sendo o autor do delito, notadamente em razão da tatuagem que tem no pescoço.

Como é de iterativo e longo entendimento pretoriano, o relato da vítima é de suma importância em delitos dessa espécie (RJDTACrim 22/309, 18/126, 16/149, 15/148, 12/128, 6/140, 3/156, 2/236; JTACrim 85/506, 75/57, 73/49, 50/286). Trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, presumindo-se que seu único interesse é apontar a atuação do autor do delito e não acusar um inocente.

Inexistente qualquer indício nos autos de eventual animosidade específica entre o réu e a vítima, não há razão para retirar a credibilidade de seu relato, figurando-o, aliás, como relevante elemento de convicção na formação da culpa.

Não é demais observar que, desde o registro da ocorrência, a vítima informou que o autor do delito tinha uma tatuagem no pescoço, como se infere do seu histórico (fls. 04/05).

E as declarações da vítima foram amparadas pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

O policial civil Leandro relatou que recebeu o boletim de ocorrência do roubo à Drogal e, logo em seguida, tomou conhecimento de outro roubo a outra farmácia, praticamente na mesma rua do primeiro roubo. Após, chegou ao seu conhecimento um terceiro roubo no qual o agente foi preso em flagrante. Disse que havia grandes semelhanças entre os três delitos, razão pela qual entraram em contato com as vítimas do primeiro e segundo roubos. Atestou que apresentaram alguns álbuns fotográficos com pessoas com características semelhantes ao do réu e a vítima o apontou como sendo o autor do roubo.

De outra banda, o laudo de degravação das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local evidencia que os fatos se passaram tal como descritos pela vítima.

Nesse contexto, de rigor o decreto condenatório: o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança da farmácia, no momento em que praticava a ação delituosa, e foi reconhecido pela vítima, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito.

2. Passo à fixação da pena do, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, verifico que réu ostenta maus antecedentes (autos 0016221-73.2017 desta 4ª Vara Criminal e 1500068-80.2020 da 1ª Vara Criminal local - fls. 108/111).

Consigno que, para o reconhecimento dos maus antecedentes, não se exige, como para a reincidência, que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior ao crime tratado, bastando que a condenação decorra de fato ocorrido anteriormente.

Não importa que tenha o trânsito em julgado da condenação ocorrido depois dos eventos analisados nos presentes autos, pois o que se exige para a configuração dos maus antecedentes é que o fato seja anterior e que a condenação seja definitiva, a fim de se evitar qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência

(cf. Apelação nº 0001448-64.2017.8.26.0599, Rel. Des. Newton Neves, j. 22.02.19).

No mesmo sentido já decidiu o E. STJ: "a condenação definitiva por fato anterior ao

crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018).

Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa, em seu mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Inexistindo causas de aumento ou de redução da pena, torno definitivas as fixadas. Como regime inicial de cumprimento da pena, estabeleço o fechado, por ter o réu maus antecedentes, inclusive pela prática de delito da mesma espécie, e por se tratar de crime de roubo de extrema gravidade, exercido mediante violência, que gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa e demonstra a periculosidade do réu, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

"Apelação Criminal. Roubo majorado. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido" (Apelação n. 90602148620098260000, Rel. Dês. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

Porém, porque respondeu solto ao processo, o réu poderá apelar em liberdade.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar LUIS PAULO CARLOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e reconhecido o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 21/02/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]